

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5073509-64.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: CALEB BRAGA DE ANDRADE

RECORRENTE: DIEGO BRANDAO DE ANDRADE

RECORRENTE: MIDIA BRAGA DOS SANTOS DA SILVA DE ANDRADE

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CANABIDIOL FULL SPECTRUM GOLDEN CBD PLUS PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO (TEA E TDAH). TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ARTIGO 33 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. TEMA 106 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, com manutenção da decisão de evento 36 dos autos nº 5007701-61.2024.4.02.5118, ressalvada a possibilidade de revogação pelo Juízo singular caso alteradas as circunstâncias que ensejaram o deferimento da tutela provisória. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2024.

5073509-64.2024.4.02.5101

510014590908 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5073509-64.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: CALEB BRAGA DE ANDRADE

RECORRENTE: DIEGO BRANDAO DE ANDRADE

RECORRENTE: MIDIA BRAGA DOS SANTOS DA SILVA DE ANDRADE

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência da parte Autora em face de decisão que, no **evento 36** dos autos nº 5007701-61.2024.4.02.5118, indeferiu a tutela provisória que pretendia o fornecimento pelo Réu de "*Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus 200mg/ml - frasco 30ml*" como alternativa medicamentosa a seu tratamento, conforme diagnóstico com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

No evento 3, **DESPADEC1** esta relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo.

Não houve apresentação de contrarrazões. Passo à decisão.

VOTO

De início, esclareça-se que o que se examina na medida de urgência é a possibilidade de alteração ou a necessidade de manutenção da decisão recorrida que foi proferida liminarmente.

Já foram devidamente apreciados na decisão monocrática de **evento 3** os argumentos apresentados pela parte autora.

Entendo suficientes os fundamentos expostos, tanto na decisão recorrida como na que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, por não estarem presentes os requisitos estipulados no artigo 300 do CPC.

Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, com manutenção da decisão de evento 36 dos autos nº 5007701-61.2024.4.02.5118, ressalvada a possibilidade de revogação pelo Juízo singular caso alteradas as circunstâncias que ensejaram o deferimento da tutela provisória. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.